

통보·주의요구

제 목 외부강의등·대외활동 신고에 대한 준수사항 위반

관 계 부 서 □□팀, ○○팀 (전직원)

내 용

1. 업무 개요

연구회는 「복무규정」에 따라 직원의 겸직 등을 제한하고 있으며, 「청탁금지법」 및 「임직원 행동강령」에 따라 직원의 외부강의등의 사례금 수수를 제한하고 「이해충돌방지법」 및 「이해충돌 방지제도 운영기준」에 따라 직원의 직무 관련 외부활동을 제한하고 있습니다.

한편, 「사무기구 업무분장 및 인계·인수 규칙」에 따라 총무회계팀은 직원의 복무관리 업무를 담당하고 있습니다.

2. 관련규정 및 판단기준

「복무규정」 제7조에 따라 연구회 직원은 이사장의 허가 없이 다른 기관의 용역 또는 자문행위를 할 수 없습니다. 또한 연구회 직원은 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원 행동강령」 제24조에 따라 외부강의등 사례금 수수를 제한받고 있으며, 외부강의등의 활동을 할 때는 규정에 따라 신고 기한, 사례금 대가 기준, 이사장 승인사항 등을 준수할 의무가 있습니다.¹⁾²⁾

1) 연구회 임직원: 「임직원 행동강령」 제2조에 따라 이사장 및 직원(상시근로자, 단시간근로자 포함)을 말함.
2) 외부강의등: 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등을 의미함

2025.1.2.부로 「이해충돌방지법」 제10조 및 「이해충돌 방지제도 운영기준」 제10조에 의거 연구회 직원은 ‘소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위’(이하 “대외활동”)를 제한받고 있으며, 직무 관련 외부활동을 할 때에는 규정에서 정한 절차에 따라 사전 신고 등을 준수할 의무가 있습니다.³⁾

이에, 연구회 재직 중인 임직원을 대상으로 2024.10.1.부터 2025.9.30.까지 신고된 외부강의등·대외활동에 대해 [표 1]과 같이 신고 및 의무사항 이행 준수여부를 점검하였습니다.

[표 1] 외부강의등·대외활동 신고사항 이행실태 점검 주요내용

■ 점검대상 : 2024.10.1.~2025.9.30. 신고된 외부강의등·대외활동(총 677건) ■ 대상인원 : 상근임원 및 전직원 212명 (2025.9.30. 기준 재직 인원, 파견근무자 포함) ■ 점검방법 : 유관기관 대상 외부강의등·대외활동 참여현황 조사, 경영지원시스템(MIS) 등 활용 ■ 점검기준 및 내용 :				
구분			외부강의등	대외활동
근거 및 기준			「청탁금지법」 제10조, 「임직원 행동강령」 제24조	「이해충돌방지법」 제10조, 「이해충돌 방지제도 운영기준」 제10조
			「복무규정」 제7조, 국가과학기술연구회 임직원 대외활동에 관한 업무매뉴얼	
준수사항	신고	기한	(최초) 마친 날부터 10일 내 신고 (변경) 안 날부터 5일내 보완신고	(최초) 활동 시작일 사전 신고 (변경) 안 날부터 5일내 보완신고
		이사장 승인	월 3회 초과 시 이사장 사전 승인	(해당없음)
	사례금	상한액	1시간 40만원, 1시간 초과시 60만원	정당한 권원에 의한 통상적이고 적절한 수준
		수수금지	소관기관으로부터 사례금 수수 금지	
	복무처리		근무지 외 지역에서 활동하는 경우, 「복무규정」 제5조에 따라 출장, 휴가 등 복무처리	
		여비수령	연구회로부터 출장비 수령 불가 (요청기관으로부터 수령 가능) * 단, 요청기관으로부터 사례금을 지급받지 않는 경우 출장비 지급 (「국가과학기술연구회 국내·외 출장 업무 매뉴얼」 참조)	

3) 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 개정(권익위 예규, 2024.8.14.부)에 따라, 연구회의 「이해충돌 방지제도 운영기준」 개정(개정 2024.12.31. 시행 2025.1.2.)

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 신고 미준수

「청탁금지법」 제10조 제2항 및 「임직원 행동강령」 제24조 제2항에 따라 직원이 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 신고를 하여야 하며, 「이해충돌방지법」 제10조 제2호 및 「이해충돌 방지 제도 운영기준」 제10조 제1항에 따라 직원이 대외활동을 할 때에는 활동시작일 이전에 신고해야 합니다.

그러나, 외부강의등·대외활동을 기한 내 신고하지 못한 사례가 [붙임 1]와 같이 발견되었습니다.

나. 사례금 수수 제한 위반

「청탁금지법」 제10조 제4항에 따라 이사장은 직원이 신고한 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 그 직원의 외부강의등을 제한할 수 있으며, 「임직원 행동강령」 제24조 제3항에 따라 직원은 소관기관으로부터는 외부강의등의 대가로서 요청자로부터 강의료, 원고료 등 일체의 사례금을 받아서는 아니됩니다. 그러나, 소관기관으로부터 사례금을 수수한 사례가 [표 2]와 같이 발견되었습니다.⁴⁾

[표 2] 소관기관으로부터 사례금 수수 현황 (2025.10.27. 기준)

구분	성명	활동일자	요청기관	사례금
외부강의등	(생략)		한국과학기술정보연구원	300,000원

4) [표 2]의 소관기관으로부터 수수한 사례금에 대해서는 감사기간 중 관계직원이 요청기관으로 사례금을 반납(2025.12.9.)하였음

다. 복무 처리 부적정

「복무규정」 제5조에 따라 직원이 근무지 외 지역에서 외부강의등을 포함한 대외활동을 할 때에는 상사의 허가를 받아야 하나 출장, 휴가 등 복무를 누락하거나 처리하지 않은 사례가 [표 3]와 같이 발견되었습니다.

[표 3] 복무 누락·미처리 현황 (2025.10.27. 기준)

연번	구분	성명	활동일자	요청기관	복무처리 현황 및 점검		
					복무기록	출장 시 사유	점검결과
1	외부강의등	(생략)	(생략)	(생략)	없음	(생략)	복무 미처리
2	외부강의등				국내출장		복무 누락
3	대외활동				없음		복무 미처리
4	외부강의등				국내출장		복무 누락
5	외부강의등				국내출장		복무 누락
6	외부강의등				없음		복무 미처리

라. 출장비 수령 부적정

2025.1.2.부로 개정된 「국가과학기술연구회 임직원 대외활동에 관한 업무 매뉴얼」에 따르면, 직원이 외부강의등·대외활동을 할 때 출장비는 연구회로부터 수령할 수 없으며 요청기관으로부터 수령할 수 있다고 명시되어 있습니다. 단, 요청기관으로부터 사례금을 받지 않는 경우에는 출장비를 지급할 수 있습니다. 이 기준은 「국가과학기술연구회 국내·외 출장 업무 매뉴얼」에도 동일하게 명시되어 있습니다.⁵⁾

그러나, 관련 매뉴얼이 개정된 2025.1.2. 이후, 요청기관으로부터 사례금을 수령하고 연구회에서 출장비로 운임비, 식비, 일비 일부를 수령한 사례가 [표 4]와 같이 발견되었습니다.⁶⁾

5) 「국가과학기술연구회 국내·외 출장 업무 매뉴얼」에 따르면, 외부강의등·대외활동을 위한 출장 시, 요청기관으로부터 사례금을 받지 않은 경우에 한해서만 운임비, 식비, 일비 지급이 가능하다고 명시하고 있음

[표 4] 요청기관이 아닌 연구회로부터 출장비 수령 현황 (2025.10.27. 기준)

(단위: 원)

연번	성명	활동일자	요청기관 (외부강의등·대외활동)	사례금	출장 정산신청 현황		
					운임비	식비	일비
1	(생략)			300,000	18,600	18,000	25,000
2				300,000	6,100	-	25,000
3				500,000	64,600	9,000	25,000
4				300,000	39,800	18,000	25,000
5				300,000	39,800	9,000	25,000
6				206,820	39,800	-	25,000

관계부서(직원) 의견 및 검토의견

2025.1.2.부로 「이해충돌 방지제도 운영기준」이 개정됨에 따라 대외활동신고서의 신고기한이 ‘활동 종료 후 10일 이내’에서 ‘활동시작일 이전’으로 변경되었는데, 자연 신고하였던 관계직원 10명 중 8명이 해당 규정 개정에 대한 직원의 인식도가 낮았습니다. 한편, 관계부서에서는 대외활동신고에 관련 규정이 개정됨에 따라 업무연락 발송, 그룹웨어 게시판 공지, 경영지원시스템(MIS) 안내문 고지 등 여러 차례 관련 규정의 개정사항을 안내하였으나, 안내된 정보 중 일부 부정확한 정보가 있었으므로 혼선이 없도록 정확한 정보로 정정하여 안내할 필요가 있습니다.

소관기관으로부터 사례금을 수령한 직원은 학술대회를 개최한 학회 측에서 사례금을 지급했을 것으로 알고 있었다고 하였으나, 학술대회 내 해당 회의 주최자는 소관기관이었으며 외부강의등 참석요청 공문도 소관기관으로부터 수신하였으므로 「임직원 행동강령」 제24조 제3항에 따라 사례금을 받지 않았어야 합니다.

한편, 복무를 미처리하였던 직원 중 일부(1인)는 사전에 활동에 대한 신고서를 승인받아 점심 휴게시간을 겸하여 활동 후 복귀하여 근무하였다고 하였으나, 해당 활동을 신고하였더라도 「국가과학기술연구회 임직원 대외활동에 관한 업무매뉴얼」 및

6) [표 4]의 과지급된 출장비에 대해서는 감사기간 중 관계직원(2인)이 연구회로 출장비를 전액 반납하여 조치가 완료(2025.12.7.)되었음

「임직원 행동강령」 제32조 제3항에서 복무 미처리를 위반행위로 명시하고 있습니다. 또한, 당일 출입관리시스템에 등록된 태그기록 명세에서 휴게시간(12:00~13:00) 내에 복귀한 기록을 찾을 수 없었으므로, 사전 신고 유무와 별개로 의무근로시간대에 근무지 외에서 활동하는 복무에 대하여는 출장 또는 휴가로 처리되었어야 합니다.7)

조치할 사항

이사장께서는 ① 연구회에서 근무 중인 직원이 2025.1.2.부로 개정된 대외활동 신고·의무사항과 복무규정을 준수할 수 있도록 관련 교육과 지도·감독을 특히 강화하여 대외활동에 대한 관리를 철저히 하여 주시고,

요청기관으로부터 사례금을 받고 외부강의등·대외활동을 한 직원에게 과지급된 출장비는 관계부서에서 2025.12.7.까지 관계직원으로부터 전액(412,700원)을 반납받아 수입 조치함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 그 내용을 알려드리니 이사장께서는 참고하시기 바라며, **[통보]**

② 외부강의등·대외활동 관련규정에 따라 신고 및 복무사항 등을 준수하지 못한 관계 직원에 대해서는 교육을 실시하거나 주의를 조치하시기 바랍니다. **[주의]**

※ 관계직원(12인)8)

7) 의무근로시간대: (월요일~목요일) 10:00~12:00, 13:00~15:00, (금요일) 10:00~12:00

8) 조치사항은 「임직원 행동강령」 [별표3] 대외활동 위반자에 대한 제재기준을 근거로 하였음. 다만, 2025.1.2.부로 개정된 신고·의무사항을 정확하게 숙지하지 못하여 이전 규정대로 신고했던 관계직원(6명)에 대해서는 관련 교육을 실시하도록 조치 요구

붙임 1

외부강의등 포함 대외활동 미신고 현황(자연신고 포함)

(2025.10.27. 기준)

연번	구분	성명	신고일자	요청기관	신고기한	신고기한 초과일수	비고 (활동종료 후 신고시점)
1	외부강의등	(생략)			2025.2.24.	3	
2	대외활동				2025.5.2	26	종료 후 10일 이내 신고
3					2025.6.30.	7	종료 후 10일 이내 신고
4					2025.7.25.	19	종료 후 10일 이내 신고
5					2025.5.30.	12	종료 후 10일 이내 신고
6					2025.4.25.	5	종료 후 10일 이내 신고
7					2025.7.14.		
8					2025.8.11.	3	종료 후 10일 이내 신고
9					2025.1.20.	14	
10					2025.4.21.	21	종료 후 10일 이내 신고
11					2025.5.1.	55	종료 후 10일 이내 신고
12					2025.6.2	23	종료 후 10일 이내 신고
13					2025.7.1.	23	종료 후 10일 이내 신고
14					2025.7.1.	91	종료 후 10일 이내 신고
15					2025.5.13.	3	종료 후 10일 이내 신고
16					2025.5.15.	1	종료 후 10일 이내 신고
17					2025.6.9.	63	종료 후 10일 이내 신고
18					2025.6.12.	7	종료 후 10일 이내 신고
19					2025.1.3.	19	

붙임 2

대외활동 위반자에 대한 제재기준⁹⁾[임직원 행동강령 별표3]

(기준: 년간)

유형		횟수/금액	제재기준	동일유형 (반복위반)	비고
미신고 ¹⁰⁾		1~10회	주의	경고	고의 또는 중과실이나 위반정도 (금액/횟수)가 심한 경우 누적가중
		11~20회	경고	경징계	
		21회 이상	경징계	중징계	
사례금 초과수령 미반환		100만원 미만	경고 및 반환	경징계 및 반환	
		100만원 이상	경징계 및 반환	중징계 및 반환	
출장비 중복수령		1~5회	주의 및 환수	경고 및 환수	
		5~10회	경고 및 환수	경징계 및 환수	
		11회 이상	경징계 및 환수	중징계 및 환수	
축소신고		1~10회	교육	주의	
		11~20회	주의	경고	
		21회 이상	경고	경징계	
복무 미처리		1~5회	주의	경고	
		6~10회	경고	경징계	
		11회 이상	경징계	중징계	
겸 직	미승인	1회 이상	경징계	중징계	
	지연승인	1회 이상	주의, 경고	경징계	

※ 고의 또는 중과실이나 위반행위의 중복·경중에 따라 판단하되, 동일유형 반복위반(년간)에 대해서는 누적가중 및 대외활동금지 병과(1~6개월)

9) 국민권익위원회 청탁금지제도과 답변(2021.5.31.)에 의하면 청탁금지법 제21조에 따라 사례금을 받는 외부강의등의 신고의무 위반시 적용할 징계종류나 구체적인 처분내용은 관련법령 및 기관 내부규정·기준 등에 따라 처리할 사안이라 함

10) 신고기한 내 미신고(지연신고)는 미신고로 처리함